



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. ILHAM WAHYUDI Bin ILYAS;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 3 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wedoro Sukun, RT. 01 Rw. 03, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau Widoro Belahan Gang Baru No. 74-75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/ 721/ X/ RES.4.2/ 2023/ Satresnarkoba, tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum: M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan., Advokad /Penasehat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor baru 4/205, Kota Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/ Pid.Sus/ 2024/ PN Sby tanggal 16 Jauari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/ Pid.Sus/ 2024/ PN Sby tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/ Pid.Sus/ 2024/ PN Sby tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu Dan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) (mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Dan Kedua Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 29474/ 2023/ NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,524$ Gram;
 - 29475/ 2023/ NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ Gram;Total netto $\pm 1,626$ Gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ 29476/ 2023/ NOF,-: berupa 400 (empat ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 75,040$ Gram;
 - ▢ 1(satu) buah timbangan elektrik;
 - ▢ 1 (satu) buah scrop dari sedotan;
 - ▢ 2 (dua) bendel klip plastik;
 - ▢ 1 (satu) buah botol warna putih;
 - ▢ 1 (satu) buah tas batik;
 - ▢ 1 (satu) buah HP Oppo beserta simcardnya;
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*) dan/atau;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Pertama;

Bahwa, terdakwa M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di daerah Tropodo, Kabupaten Sidoarjo, atau pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi Tri Nofriyanto, S.H., saksi Sandy Dikjaya Fitroh, saksi Rizki Adi Prabowo alias Kiki yang beralamat di Surabaya, sehingga

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara, sebagai berikut:

0- Bahwa, berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS (DPO) kemudian meminta terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu untuk dijual kembali kepada Terdakwa, lalu terdakwa menyetujui, kemudian terdakwa membayar uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan cara transfer ke rekening BCA milik Sdr. Agus, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram yang diranjau dipinggir jalan sekitar daerah Tropodo, Kabupaten Sidoarjo, setelah itu terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut yang terdakwa titipkan ke Saksi Rizki Adi Prabowo, lalu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Agus dan meminta terdakwa untuk mengambil lagi ranjauan narkoba jenis sabu yang diranjau di depan SD Kepuh Kiriman Waru, Kabupaten Sidoarjo, setelah itu terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) Gram tersebut, lalu terdakwa membawa ke rumah terdakwa di Wedoro Belahan, Gang Baru No. 74-75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di rumah terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2(dua) bagian untuk terdakwa edarkan atau jual kembali, dimana terdakwa menyimpan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut di dalam tas batik yang berada di dalam lemari rumah terdakwa di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sambil menunggu pembeli;

1- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Nofriyanto SH dan Saksi Sandy Dikjaya Firtroh yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas batik yang berada di dalam kamar yang berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm$ 1,76 Gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,65 Gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop dari

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedotan plastik, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

2- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08875/ NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 29474/ 2023/ NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,524$ Gram;
 - 29475/ 2023/ NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ Gram;
- Total netto $\pm 1,626$ Gram;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 29474/ 2023/ NNF,- s/d 29475/ 2023/ NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

3- Bahwa, terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
atau Kedua;

Bahwa, terdakwa M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di di rumah di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, atau pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,



namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yakni saksi Tri Nofriyanto, S.H, saksi Sandy Dikjaya Fitroh, saksi Rizki Adi Prabowo alias Kiki yang beralamat di Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara, sebagai berikut:

4- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Nofriyanto SH dan Saksi Sandy Dikjaya Firtroh yang merupakan anggota kepolisian selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas batik yang berada di dalam kamar yang berisi 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,76$ Gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,65$ Gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

5- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08875/ NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023 Laboratorium Forensik cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 29474/ 2023/ NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,524$ Gram;
- 29475/ 2023/ NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ Gram;

Total netto $\pm 1,626$ Gram;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Titin Ernawati, S.Farm., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29474/ 2023/ NNF,- s/d 29475/ 2023/ NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

6- Bahwa, terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan **Kedua;**

Pertama;

Bahwa, terdakwa M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, atau pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi Tri Nofriyanto, S.H., saksi Sandy Dikjaya Fitroh, saksi Rizki Adi Prabowo alias Kiki yang beralamat di Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) (mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7- Berawal pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Irwan (DPO) di warung kopi daerah Porong Sidoarjo dan ketika itu terdakwa menerima 1(satu) botol putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL, setelah menerima dari Sdr. Irwan terdakwa kemudian kembali ke rumah terdakwa di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan menyimpan 1(satu) botol warna putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL tersebut di lemari yang berada di kamar di rumah Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo untuk sewaktu-waktu terdakwa jual;

8- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Nofriyanto S.H., dan Saksi Sandy Dikjaya Firtroh yang merupakan anggota kepolisian selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) botol warna putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL di dalam lemari di dalam kamar rumah di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, 1 (satu) unit handphone Oppo di genggam tangan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

9- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08875/ NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 29476/ 2023/ NOF,-: berupa 400 (empat ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 75,040$ Gram;
telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
- 29476/ 2023/ NOF ,:- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

10- Bahwa, perbuatan terdakwa dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan pil warna putih berlogo “LL” tersebut merupakan_sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan juga terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi dibidang Kefarmasian;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

atau **Kedua**;

Bahwa, terdakwa M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, atau pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi Tri Nofriyanto, S.H., saksi Sandy Dikjaya Fitroh, saksi Rizki Adi Prabowo alias Kiki yang beralamat di Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana Pasal 145 ayat (1) (Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) dan ayat (2) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11- Berawal pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Irwan (DPO) di warung kopi daerah Porong Sidoarjo dan ketika itu terdakwa menerima 1(satu) botol putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL, setelah menerima dari Sdr. Irwan terdakwa kemudian kembali ke rumah terdakwa di Jl Wedoro Belahan Gang Baru No 75 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan menyimpan 1(satu) botol warna putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL tersebut di lemari yang berada di kamar di rumah Jl Wedoro Belahan Gang Baru No 75 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo untuk sewaktu-waktu terdakwa jual.

12- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 23.00 wib bertempat di rumah di Jl Wedoro Belahan Gang Baru No 75 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Nofriyanto SH dan Saksi Sandy Dikjaya Firtroh yang merupakan anggota kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) botol warna putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL di dalam lemari di dalam kamar rumah di Jl Wedoro Belahan Gang Baru No 75 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, 1(satu) unit handphone Oppo di genggam tangan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

13- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08875/ NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 29476/ 2023/ NOF, berupa 400 (empat ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 75,040$ Gram;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 29476/2023/NOF ,:- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

14- Bahwa perbuatan terdakwa dalam produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi pil warna putih berlogo "LL" tersebut merupakan sediaan farmasi yang termasuk dalam obat keras sedangkan terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi keahlian dan kewenangan dibidang Kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Sandi Dikjaya Firtroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan satu tim yang salah satunya adalah Tri Nofriyanto S.H;
- Bahwa, berdasarkan atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas batik yang berada di dalam kamar yang berisi 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm$ 1,76 Gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm$ 0,65 Gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) botol warna putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL di dalam lemari di dalam kamar rumah Terdakwa di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, 1 (satu) unit handphone Oppo di genggam tangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irwan (DPO) di warung kopi daerah Porong, Sidoarjo dan ketika itu Terdakwa menerima 1 (satu) botol putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL, setelah menerima dari Sdr. Irwan, Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya dan menyimpan 1 (satu) botol warna putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL tersebut, di lemari yang berada di kamar rumah Terdakwa di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Agus (DPO), kemudian meminta Terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu untuk dijual kembali kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujui;
- Bahwa, Terdakwa membayar uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan cara transfer ke rekening BCA milik Sdr. Agus, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 1 (satu) Gram yang diranjau dipinggir jalan sekitar daerah Tropodo, Kabupaten Sidoarjo, setelah itu Terdakwa membawa sabu tersebut, lalu Terdakwa titipkan ke Saksi Rizki Adi Prabowo, lalu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Agus dan meminta Terdakwa untuk mengambil lagi ranjauan sabu yang diranjau di depan SD Kepuh. Kiriman Waru, Kabupaten Sidoarjo, setelah itu Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 2 (dua) Gram tersebut, lalu Terdakwa membawa ke rumah Terdakwa di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 74-75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di rumah, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian untuk Terdakwa edarkan atau jual kembali, dimana Terdakwa menyimpan 2 (dua) poket sabu tersebut di dalam tas batik yang berada di dalam lemari rumah Terdakwa sambil menunggu pembeli;
- Bahwa, tujuan Terdakwa untuk dijual kembali dan sudah ada yang terjual sabu-sabunya dan untul pil logo LL belum terjual;
- Bahwa, Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang ditemukan pada saat polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau Instansi yang berwenang melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Tri Nofriyanto, yang mana keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan satu team yang salah satunya adalah Sandy Dikjaya Firtroh atas informasi dari masyarakat pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas batik yang berada di dalam kamar yang berisi 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm 1,76$ Gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm 0,65$ Gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) botol warna putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL di dalam lemari di dalam kamar rumah di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, 1 (satu) unit handphone Oppo di genggam tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irwan (DPO) di warung kopi daerah Porong Sidoarjo dan ketika itu Terdakwa menerima 1 (satu) botol putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL, setelah menerima dari Sdr. Irwan, Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya dan menyimpan 1 (satu) botol warna putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL tersebut di lemari yang berada di kamar Terdakwa untuk sewaktu-waktu Terdakwa jual;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Agus (DPO), kemudian meminta Terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu untuk dijual kembali kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujui, kemudian Terdakwa membayar uang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA milik Sdr. Agus, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 1 (satu) gram yang diranjau dipinggir jalan sekitar daerah Tropodo, Kabupaten Sidoarjo, setelah itu Terdakwa membawa sabu tersebut, Terdakwa titipkan ke Saksi Rizki Adi Prabowo, lalu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Agus dan meminta Terdakwa untuk mengambil lagi ranjauan sabu yang diranjau di depan SD. Kepuh, Kiriman Waru, Kabupaten Sidoarjo, setelah itu Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 2 (dua) Gram tersebut, lalu Terdakwa membawa ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian untuk Terdakwa edarkan atau jual kembali, dimana Terdakwa menyimpan 2 (dua) poket sabu tersebut di dalam tas batik yang berada di dalam lemari rumah Terdakwa sambil menunggu pembeli;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan juga Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi dibidang kefarmasian;

- Bahwa, Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah di Jl Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa, pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas batik yang berada di dalam kamar yang berisi 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm 1,76$ Gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket sabu dengan berat $\pm 0,65$ Gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) botol warna putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL di dalam lemari di dalam kamar rumah di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, 1 (satu) unit handphone Oppo di genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara: pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irwan (DPO) di warung kopi daerah Porong Sidoarjo dan ketika itu Terdakwa menerima 1 (satu) botol putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL, setelah menerima dari Sdr. Irwan terdakwa kemudian kembali ke rumah Terdakwa di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan menyimpan 1 (satu) botol warna putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL tersebut di lemari yang berada di kamar Terdakwa;

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS (DPO), kemudian meminta Terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu untuk dijual kembali kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujui, kemudian Terdakwa membayar uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA milik Sdr. Agus, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 1 (satu) Gram yang diranjau dipinggir jalan sekitar daerah Tropodo, Kabupaten Sidoarjo, setelah itu Terdakwa membawa sabu tersebut, Terdakwa titipkan ke Saksi Rizki Adi Prabowo, lalu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Agus dan meminta Terdakwa untuk mengambil lagi ranjauan sabu yang diranjau di depan SD Kepuh, Kiriman Waru, Kabupaten Sidoarjo, setelah itu terdakwa berhasil mengambil 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut, lalu terdakwa membawa ke rumah Terdakwa di Wedoro Belahan, Gang Baru No. 74-75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di rumah Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian untuk Terdakwa edarkan atau jual kembali, dimana Terdakwa menyimpan 2 (dua) poket sabu tersebut, di dalam tas batik yang berada di dalam lemari rumah Terdakwa di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sambil menunggu pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Terdakwa untuk dijual kembali dan sudah ada yang terjual sabu-sabunya dan untul pil logo LL belum terjual;
- Bahwa, Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang ditemukan pada saat polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau Instansi yang berwenang melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- ▣ 29474/2023/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,524$ Gram;
- ▣ 29475/2023/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ Gram;
- Total netto $\pm 1,626$ Gram;
- ▣ 29476/2023/NOF,- berupa 400 (empat ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 75,040$ gram;
- ▣ 1(satu) buah timbangan elektrik;
- ▣ 1(satu) buah scrop dari sedotan;
- ▣ 2 (dua) bendel klip plastik;
- ▣ 1(satu) buah botol warna putih;
- ▣ 1(satu) buah tas batik;
- ▣ 1(satu) buah HP Oppo beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

15- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irwan (DPO) di warung kopi daerah Porong Sidoarjo dan ketika itu Terdakwa menerima 1 (satu) botol putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL, setelah menerima dari Sdr. Irwan, Terdakwa kemudian kembali ke rumah di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan menyimpan 1 (satu) botol warna putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL tersebut di lemari yang berada di kamar Terdakwa di rumah Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo untuk sewaktu-waktu terdakwa jual;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS (DPO), kemudian meminta Terdakwa untuk mengambil ranjauan jenis sabu untuk dijual kembali kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujui, kemudian Terdakwa membayar uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan cara transfer ke rekening BCA milik Sdr. Agus, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 1 (satu) Gram yang diranjau dipinggir jalan sekitar daerah Tropodo, Kabupaten Sidoarjo, setelah itu Terdakwa membawa sabu tersebut, Terdakwa titipkan ke Saksi Rizki Adi Prabowo, lalu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Agus dan meminta Terdakwa untuk mengambil lagi ranjauan sabu yang diranjau di depan SD Kepuh, Kiriman Waru, Kabupaten Sidoarjo, setelah itu Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 2 (dua) Gram tersebut, lalu Terdakwa membawa ke rumah Terdakwa di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 74-75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di rumah, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian untuk Terdakwa edarkan atau jual kembali, dimana Terdakwa menyimpan 2 (dua) poket sabu tersebut di dalam tas batik yang berada di dalam lemari rumah Terdakwa di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sambil menunggu pembeli;

17- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, atas informasi masyarakat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Nofriyanto, S.H., dan Saksi Sandy Dikjaya Firtroh yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas batik yang berada di dalam kamar yang berisi 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm 1,76$ Gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm 0,65$ Gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic, 1 (satu) botol warna putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL di dalam lemari di dalam kamar rumah di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, 1 (satu) unit handphone Oppo di genggam tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08875/ NNF/ 2023, tanggal 13 November 2023, Laboratorium Forensik cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 29476/ 2023/ NOF berupa 400 (empat ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 75,040$ Gram;
telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
- 29476/ 2023/ NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

18- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08875/ NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023 Laboratorium Forensik cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 29474/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,524$ Gram;
- 29475/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ Gram;

Total netto $\pm 1,626$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 29474/ 2023/ NNF s/d 29475/ 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

- Bahwa, perbuatan terdakwa dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan pil warna putih

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sby



berlogo “LL” tersebut merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan juga terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi dibidang Kefarmasian;

- Bahwa, terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, antara kumulatif dan alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif, kemudian dakwaan alternatif yang disesuaikan dengan fakta hukum dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu, kemudian memilih dakwaan pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas dipersidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya Tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung atau diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, telah terungkap pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Agus (DPO), kemudian meminta Terdakwa untuk mengambil sabu untuk dijual kembali, kemudian Terdakwa membayar uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA milik Sdr. AGUS, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 1 (satu) Gram yang diranjau dipinggir jalan di sekitar daerah Tropodo, Kabupaten Sidoarjo, setelah itu Terdakwa membawa sabu tersebut, lalu Terdakwa titipkan ke Saksi Rizki Adi Prabowo, lalu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. AGUS dan meminta Terdakwa untuk mengambil lagi sabu yang diranjau di depan SD. Kepuh, Kiriman Waru, Kabupaten Sidoarjo, setelah itu terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 2 (dua) Gram tersebut, lalu terdakwa membawa ke rumah Terdakwa di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 74-75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di rumah, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian untuk Terdakwa edarkan atau jual kembali, dimana Terdakwa menyimpan 2 (dua) poket sabu tersebut di dalam tas batik yang berada di dalam lemari rumah terdakwa di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sambil menunggu pembeli;

Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, atas informasi masyarakat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Nofriyanto, S.H., dan Saksi Sandy Dikjaya Firtroh yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas batik yang berada di dalam kamar yang berisi 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm 1,76$ Gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,65$ Gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08875/ NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023 Laboratorium Forensik cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 29474/ 2023/ NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,524$ Gram;
- 29475/ 2023/ NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ Gram;

Total netto $\pm 1,626$ Gram;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 29474/ 2023/ NNF s/d 29475/ 2023/ NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

- Bahwa, Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti Terdakwa telah membeli dan akan menjual narkotika golongan I berupa sabu-sabu semata-mata untuk tujuan mendapat keuntungan sejumlah uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta tidak digunakan untuk tujuan-tujuan legal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I, telah terpenuhi, sehingga unsur kedua telah terlenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada dakwaan kesatu yang pertama telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua, kemudian memilih dakwaan pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas dipersidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya, dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih yang disesuaikan dengan fakta hukum dipersidangan, sehingga yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, adalah pelaku melakukan kegiatan, penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, kemudian yang diedarkan oleh pelaku berupa Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Bahwa, atas perbuatan tersebut, pelaku tidak mengetahui dan memperhatikan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irwan (DPO) di warung kopi daerah Porong, Sidoarjo dan Terdakwa menerima 1 (satu) botol putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL, setelah menerima dari Sdr. Irwan, Terdakwa kembali ke rumah di Jl. Wedoro Belahan, Gang Baru No. 75, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan menyimpan 1 (satu) botol warna putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL tersebut di lemari yang berada di kamar rumahnya untuk sewaktu-waktu terdakwa jual;

Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Nofriyanto, S.H., dan Saksi Sandy Dikjaya Firtroh yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih yang berisi 400 (empat ratus) butir pil warna putih dengan logo LL di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa, lalu 1 (satu) unit handphone Oppo di genggam tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08875/ NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023, barang bukti atas nama Terdakwa yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 29476/ 2023/ NOF berupa 400 (empat ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 75,040$ Gram, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 29476/ 2023/ NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa, dalam melakukan perbuatannya, terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan ini, Terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, dan mutu, oleh karena itu terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu pertama dan kedua pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dan dikaitkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu pertama, pasal yang didakwakan dan dan yang terbukti dalam perkara Terdakwa menganut 2 (dua) pidana pokok didalamnya, yaitu pidana penjara dan pidana denda, kemudian berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan penjara. Bahwa, kemudian berdasarkan ketentuan ini, Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan penjatuhan pidana tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 29474/ 2023/ NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,524$ Gram;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29475/ 2023/ NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ Gram;
Total netto $\pm 1,626$ Gram;
- 29476/ 2023/ NOF, berupa 400 (empat ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 75,040$ Gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah scrop dari sedotan;
- 2 (dua) bendel klip plastik;
- 1 (satu) buah botol warna putih;
- 1 (satu) buah tas batik;
- 1 (satu) buah HP Oppo beserta simcardnya;

Seluruhnya adalah barang bukti yang dilarang menurut hukum dan ada yang sebagai alat dalam melakukan kejahatannya, maka seluruh barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bertobat tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ilham Wahyudi Bin Ilyas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli Narkotika Golongan I dan mengedarkan serta menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, dan mutu", sesuai dakwaan kesatu pertama dan kedua pertama;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29474/ 2023/ NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,524$ Gram;
 - 29475/ 2023/ NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ Gram;
 - Total netto $\pm 1,626$ Gram;
 - 29476/ 2023/ NOF, berupa 400 (empat ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 75,040$ Gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah scrop dari sedotan;
 - 2 (dua) bendel klip plastik;
 - 1 (satu) buah botol warna putih;
 - 1 (satu) buah tas batik;
 - 1 (satu) buah HP Oppo beserta simcardnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2024, oleh kami Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28